# Términos de la cuenta Roku

Estos términos rigen su cuenta Roku, operada por Roku, Inc. y/o sus subsidiarias y afiliadas, y le permiten activar y usar su(s) producto(s) Roku. Su cuenta Roku le da acceso a ciertas características y funcionalidades del dispositivo, así como acceso a contenido de streaming de varios proveedores de contenido. Mediante la creación de una cuenta Roku, usted acepta estos términos. Si no está de acuerdo con estos términos, no podrá crear una cuenta Roku.

**Al aceptar estos términos, también acepta que: (1) toda disputa que surja entre nosotros se resolverá mediante arbitraje vinculante (lo que significa que ambas partes renunciamos al derecho a resolverlo ante un tribunal), (2) el software instalado en sus dispositivos Roku podría actualizarse automáticamente y (3) sus suscripciones recurrentes se renueven automáticamente y se le seguirá cobrando por esas suscripciones hasta que las cancele.**

Ciertas características, funcionalidades y contenidos que se ponen a su disposición a través de su(s) producto(s) Roku podrían estar sujetos a términos adicionales, que se le informarán al momento de ofrecerle esos servicios. Nos reservamos el derecho (en cualquier momento) de modificar, suspender o eliminar ciertas características, funcionalidades o contenidos de su cuenta Roku o producto(s) Roku.

**Creación de una cuenta Roku**

Deberá crear una cuenta Roku para activar sus productos Roku, configurar las características y funcionalidades de su(s) dispositivo(s) Roku, acceder a contenido como The Roku Channel , comprar contenido de streaming y administrar sus suscripciones. Estos términos se aplican a todos los productos Roku vinculados con su cuenta Roku, ya cualquier persona en su hogar que use su cuenta y/o cualquier producto Roku vinculado a su cuenta.

Mediante la creación de una cuenta, usted declara que (1) toda la información de registro obligatoria o demás información que proporcione es veraz y precisa; (2) que tiene al menos 18 años de edad (o la mayoría de edad legal en su país para consentir a estos términos) y (3) que su uso de nuestros productos y servicios no violará ninguna ley o reglamentación aplicable ni estos términos. Usted es responsable de mantener su contraseña confidencial y del uso que se haga de su cuenta Roku. Debe notificarnos de inmediato si sospecha de un uso de su cuenta Roku o de acceso a su contraseña no autorizados. Roku no será responsable si alguien usa su cuenta Roku con su contraseña.

Nuestra Política de privacidad brinda información sobre cómo recopilamos, usamos y divulgamos información de nuestros usuarios y el uso de nuestros productos.

**Contenido de streaming**

Roku ofrece acceso a contenido destinado solo para su uso personal y no comercial. Sus productos Roku solo pueden usarse en el el dispositivo (o según se especifique en el sitio web de Roku).

Política de cookies

El acceso a The Roku Channel (donde esté disponible) está sujeto a los Términos de uso de The Roku Channel . El contenido y los servicios de streaming que ofrecen nuestros proveedores de contenido están sujetos a sus propios términos y políticas, incluidas las prácticas de privacidad y de recopilación de datos. Estos términos y políticas se aplicarán (y usted está obligado a cumplirlos) cuando acceda a su contenido mediante el uso de sus productos Roku. Estos proveedores de contenido son responsables de brindarle el contenido y los servicios que ofrecen (incluso si usted los compró a través de su cuenta Roku).

Nosotros (o nuestros proveedores de contenido) podríamos actualizar, agregar o eliminar canales, contenidos o proveedores de contenido de vez en cuando (posiblemente, sin avisarle). Nos reservamos el derecho de restringir (o eliminar) el acceso de su dispositivo Roku a cualquier contenido o canal si tenemos motivos para creer que un dispositivo vinculado con su cuenta Roku no le pertenece, ha sido hackeado, robado o si su seguridad se ha visto afectada, o que el contenido o el canal no tienen la debida autorización o licencia en su país, violan la legislación aplicable o han sido ofrecidos por un proveedor de contenido de forma indebida. También podríamos suspender (o cancelar) su cuenta Roku si lo creemos necesario para proteger a Roku, a nuestros proveedores de contenido o socios de lo que creemos es una actividad no autorizada.

Usted es responsable de habilitar los controles de acceso al contenido en sus productos Roku para que las personas que no cumplan con los límites de edad aplicables, según lo establecido por la ley, la reglamentación o el proveedor de contenido, no vean el contenido restringido por edad. Visite el soporte técnico para obtener más información sobre cómo habilitar esta configuración y controles en su dispositivo Roku.

El acceso al contenido de streaming en sus productos Roku requiere una conexión a Internet. Podrían aplicarse cargos por el uso de datos para acceder al contenido de streaming o reproducirlo en su dispositivo Roku, lo que dependerá de su plan de datos, que usted es responsable de pagar. La calidad de visualización del contenido de streaming puede variar según el dispositivo y podría verse afectada por muchos factores, como la velocidad de su servicio de Internet, el alcance del wifi y la ubicación.

**Restricciones**
La copia o redistribución de cierto contenido está estrictamente prohibida, y, para evitar o restringir cualquier copia o redistribución de cualquier contenido, se podrían utilizar la gestión de derechos digitales u otras tecnologías, que usted acepta no tratar de eludir ni evitar. Cierto contenido solo está disponible en aquellos países donde se ha autorizado la venta del dispositivo. Si intenta acceder al contenido fuera de estos países, los derechos otorgados en virtud de estos términos no serán aplicables. Algunos proveedores de contenido podrían usar tecnologías para determinar o verificar su ubicación, y es posible que usted no pueda usar el producto Roku para acceder al contenido fuera del país designado. Usted es responsable de cumplir con cualquier ley de importación o exportación aplicable al uso de sus productos Roku.

**Mensajes publicitarios y promocionales**
Roku (y/o sus socios y proveedores de contenido) podrían exhibir mensajes publicitarios y promocionales a través de sus productos Roku y servicios de contenido. No hacemos (ni insinuamos) ningún respaldo o recomendación de los productos o servicios de los anunciantes. Cualquier interacción que tenga con estos anunciantes será completamente bajo su propia

responsabilidad y entre usted y el anunciante. Roku no tiene ninguna responsabilidad ni obligación por la interacción que usted tenga con dichos anunciantes o con sus productos y servicios.

**Compras**
Para realizar compras con su cuenta Roku, debe proporcionarnos un método de pago válido, que mantendremos registrado con su cuenta. Deberá proporcionarnos cierta información de pago para completar el pedido. La información de pago requerida y los métodos de pago disponibles varían según su país. Visite nuestra Política de privacidad para obtener más información sobre la información de pago que recopilamos y cómo se usa. Las compras se le cobrarán al método de pago registrado, que usted puede actualizar (o modificar) en cualquier momento a través de su cuenta Roku. En el caso de algunas compras (como una suscripción con un período de prueba gratis), un cargo temporario autorizando el pago podría aparecer en su método de pago por un tiempo.

Usaremos su información de pago para completar la compra de su pedido. En ciertos casos, el proveedor de contenido o nuestro proveedor de servicios de pago podrían procesar tales pagos por nosotros y, en dichos casos, podríamos proporcionarles su información de pago para que ellos puedan completar la transacción por usted. Algunos proveedores de contenido podrían requerirle que mantenga una cuenta con ellos que esté válida y activa con los pagos al día (separada de su cuenta Roku).

A su elección, usted puede requerir un código PIN (un número de identificación personal creado por usted) para acceder a ciertos contenidos (como el entretenimiento de pago o contenido no apto para ciertos niños). Puede activar o desactivar el código PIN en cualquier momento a través de su cuenta Roku.

Todas las compras se pagan por adelantado (prepago). Usted es responsable por todos los cargos que realice o que se hagan a través de su cuenta Roku. Nos reservamos el derecho de reintentar una transacción de compra si se rechaza su método de pago o de suspenderle el acceso al contenido por el cual no se ha recibido el pago. Usted es responsable por cualquier costo por exceso del límite, por falta de fondos suficientes o por cualquier otro sobregiro que, en consecuencia, podría cobrarle su método de pago.

En algunos casos, su suscripción podría comenzar con una prueba gratis o incluir una oferta promocional. Los términos de la oferta de suscripción o de la prueba gratis podrían variar según el proveedor de contenido (y se especificarán en la oferta). **Si su suscripción incluye una prueba gratis, debe cancelar la suscripción antes de que el período de prueba termine para evitar que se le cobre**. Para registrarse para una prueba gratis, debe indicar un método de pago válido (podría aparecer en su método de pago y por un plazo de tiempo un cargo temporario autorizando el pago.). Usted podría recibir una notificación (o no) de que su período de prueba está a punto de finalizar; sin embargo, es su responsabilidad cancelar la prueba gratis antes de que termine (para evitar cualquier cargo). Ciertas ofertas promocionales están disponibles solo para los nuevos suscriptores. Las ofertas promocionales (incluidas las pruebas gratis) están sujetas a cambios y podrían cancelarse en cualquier momento sin previo aviso. Podrían aplicarse ciertas restricciones a las ofertas promocionales (como que solo se pueda acceder al contenido en The Roku Channel, en los dispositivos Roku o en ciertas ubicaciones geográficas), que se informarán en los términos de la oferta.

**Las suscripciones periódicas se renovarán automáticamente hasta que las cancele**. **Debe cancelar la suscripción antes de que**

 **ar que se facturen en su cuenta las tarifas correspondientes al próximo período de suscripción**. No se

realizarán reembolsos por cancelaciones de períodos parciales. Si cancela una suscripción antes de que el período de suscripción finalice, la suscripción (y su acceso al contenido) continuará hasta que termine dicho período (en este caso, no se renovará automáticamente). Visite el soporte técnico para obtener información sobre cómo administrar o cancelar una suscripción.

En el caso de las suscripciones que Roku administra de forma directa, podríamos configurar sus suscripciones para que todas tengan el mismo ciclo de facturación y el primer período de facturación para las suscripciones adicionales se podrá prorratear a la misma fecha de facturación que sus suscripciones actuales.

Las compras de contenido bajo demanda (on-demand) y de pago por evento (pay-per-view) no son cancelables ni reembolsables y podrían estar sujetas a términos y condiciones adicionales.

Su compra podría estar sujeta al impuesto a las ventas o sobre el uso. El monto y el tipo de impuesto aplicable a su compra dependerá de lo que se compró y de las reglas impositivas aplicables (donde se vende el producto o servicio). Si su compra está sujeta a un impuesto separado, se indicará en los términos y condiciones de la oferta. Usted es responsable de pagar los impuestos aplicables a sus transacciones (a menos que estén incluidos en el precio de compra). El precio no incluye ningún cargo por el uso de datos o el acceso a Internet que podría requerirse para acceder al contenido o al uso de los productos.

**Actualizaciones del software**
De vez en cuando, el software instalado en su dispositivo podría requerir una actualización o un proveedor de contenido podría actualizar la aplicación de software que usted utiliza para acceder a su contenido (su aplicación de canal) en su dispositivo Roku. Las actualizaciones incluyen, entre otras, correcciones de errores, mejoras en la interfaz del usuario o en cómo accede al contenido, actualizaciones con fines de seguridad, y otros cambios que podrían agregar, modificar o eliminar ciertas características y funcionalidades. Estas actualizaciones se realizan automáticamente a través de Internet (podrían aplicarse cargos por el uso de datos) y a menudo se completan sin interferir con su uso; sin embargo, algunas actualizaciones del software de Roku podrían requerir que reinicie el dispositivo. Las actualizaciones son necesarias para mantener el funcionamiento y la funcionalidad de su producto Roku o la compatibilidad con los proveedores de contenido y sus servicios, y usted no puede desactivarlas.

**Servicios de voz**
Si su producto es compatible con los comandos de voz (lo que dependerá de su país de residencia), puede usar su voz para controlar su dispositivo Roku (para buscar contenido, cambiar las entradas, iniciar los canales y mucho más) a través de (1) la app móvil de Roku o (2) un control remoto compatible de Roku activado por voz. Cuando usa las funciones de voz, nos autoriza (y autoriza a nuestros proveedores de servicios que nos ayudan a brindar estos servicios) a grabar, procesar y almacenar una grabación y/o lectura de lo que se dijo junto con la información relacionada de su dispositivo Roku con el fin de prestarle estos servicios. Visite el soporte técnico para obtener más información.

**Derechos de propiedad exclusiva de Roku**

 s propiedad exclusiva de Roku (y/o sus licenciantes) y está protegido por las leyes de derechos de autor, de

marca registrada y demás leyes de los Estados Unidos y de otros países. Roku (o sus licenciantes correspondientes) se reserva todos los derechos que no se le hayan otorgado expresamente en estos términos. Usted no puede eliminar, alterar ni ocultar ningún aviso de derechos de autor, marca registrada, marca de servicio u otros derechos de propiedad incorporados o que acompañen su producto Roku o de cualquier contenido proporcionado a través del producto Roku.

**Descargos de responsabilidad**
Con excepción de la garantía limitada del hardware que viene con su producto, los productos y servicios de Roku se proporcionan "COMO SE ENCUENTRAN" y "SEGÚN SU DISPONIBILIDAD", y en la máxima medida que lo permita la legislación aplicable, NOS EXIMIMOS DE RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O DE AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, ASÍ COMO CUALQUIER GARANTÍA EMERGENTE DURANTE LA NEGOCIACIÓN O LOS USOS COMERCIALES. No brindamos ninguna garantía de que los servicios proporcionados por el producto satisfarán sus requerimientos, ni que estarán disponibles de forma ininterrumpida, segura o libre de errores. No brindamos ninguna garantía sobre la calidad de ninguna información o contenido proporcionados a través del producto.

**Limitación de responsabilidad**
CUANDO ASÍ LO PERMITA LA LEY, NO SEREMOS RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, EMERGENTE, EJEMPLAR O PUNITIVO. EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY, NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL ANTE USTED POR TODAS LAS PRETENSIONES LEGALES Y EN VIRTUD DE TODAS LAS TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, SE LIMITA AL PRECIO DE COMPRA (QUE PAGÓ) POR LOS DISPOSITIVOS ROKU VINCULADOS CON SU CUENTA ROKU O USD $50 (LO QUE SEA MAYOR). EN NINGUNO DE LOS CASOS SEREMOS RESPONSABLES POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO QUE NO SEA RAZONABLEMENTE PREVISIBLE.

**Exclusiones**
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías, o la exclusión o limitación de la responsabilidad por los daños emergentes o indirectos, por lo que es posible que las exenciones y limitaciones de responsabilidad antes mencionadas no apliquen a usted.

**Arbitraje de disputas**
Todas las reclamaciones que surjan de o estén relacionadas con su cuenta Roku o cualquier producto o servicio de Roku se resolverán exclusivamente a través del arbitraje, de acuerdo con estas Políticas de resolución de disputas, a menos que haya optado por no participar o se aplique otra excepción. Ambas partes aceptamos que todas las reclamaciones solo pueden llevarse a cabo de forma individual (y no en una acción colectiva, consolidada o representativa).

**Ley aplicable, jurisdicción y fuero**
Estos términos se rigen por las leyes del estado de Delaware, sin perjuicio de lo dispuesto por los principios del conflicto de leyes que podrían establecer la aplicación de la ley de otra jurisdicción. Si, por cualquier razón, una reclamación procede en un tribunal

en lugar de en un arbitraje, ambas partes acordamos que la jurisdicción exclusiva y el fuero para cualquier procedimiento legal es el tribunal federal del Distrito Norte de California o el tribunal estatal en el condado de Santa Clara, California.

**Disposiciones generales**
Estos términos se pactan entre usted y Roku, y ninguna otra persona tiene derecho a exigir el cumplimiento de estos términos en su nombre. Sus derechos no son transferibles. Cada párrafo está destinado a tener autonomía. Si algún tribunal o autoridad pertinente determina que cualquiera de los términos es inválido o inexigible, dicho término se aplicará en la máxima medida permitida, mientras que los términos restantes seguirán teniendo plena vigencia y efecto. Si nos demoramos en exigir el cumplimiento de estos términos, o si decidimos no hacerlo, ello no significará que hemos renunciado a nuestros derechos o que usted no tiene que cumplir con estos términos. Estos términos podrían modificarse de vez en cuando. Si realizamos cambios materiales en estos términos, publicaremos los términos modificados en nuestro sitio web y también podríamos notificarlo a través de su producto Roku o su cuenta Roku. El uso que haga después de la entrada en vigencia de los cambios constituirá su aceptación de tales cambios. Si no está de acuerdo con los nuevos términos, es posible que no pueda continuar usando el producto con su cuenta Roku.

**Cómo contactarnos**
Si tiene alguna pregunta sobre estos términos, puede contactarnos.

**Entrada en vigencia**: 17 de octubre de 2020